



ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Львівська обласна організація професійної спілки
працівників охорони здоров'я України

79005 м. Львів, проспект Шевченка, 7 Ідентифікаційний код 05426666
тел.: (032) 235-67-28, 235-69-36, 235-72-20, факс: (032) 225-50-52
www.lviv.medprof.org.ua e-mail: lviv@medprof.org.ua

14/02/2024

№ 28/03

Керівникам закладів охорони здоров'я
Головам профспілкових організацій
Профспілки працівників охорони
здоров'я України

Про регулювання питань оплати праці у КНП
у контексті вимог щодо неприбуткового статусу

Скеровуємо для відома та використання в роботі лист-відповідь Міністерства економіки України на запит Львівської обласної організації професійної спілки працівників охорони здоров'я України щодо встановлення у комунальних некомерційних підприємств різноманітних виплат заробітної плати у контексті відповідності вимогам щодо статусу неприбуткових закладів охорони здоров'я.

Додатки:
запит Львівської обласної організації професійної спілки працівників охорони здоров'я України від 25.09.2023 №90/03;
відповідь Мінекономіки України від 18.10.2023 №4707-05/56183-07.

З повагою

Голова

Юрій БЛИЙ



ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Львівська обласна організація професійної спілки
працівників охорони здоров'я України

79005 м. Львів, проспект Шевченка, 7 Ідентифікаційний код 05426666
тел.: (032) 235-67-28, 235-69-36, 235-72-20, факс: (032) 225-50-52
www.lviv.medprof.org.ua e-mail: lviv@medprof.org.ua

25.09.2023 № 90/03

Міністерство економіки України
вул. М. Грушевського, 12/2,
м. Київ, Україна, 01008

Щодо питань регулювання оплати праці у КНП

Львівська обласна організація профспілки працівників охорони здоров'я України висловлює Вам свою повагу та просить надати роз'яснення з питань застосування окремих положень трудового законодавства у сфері оплати праці у закладах охорони здоров'я, що діють в організаційно-правовій формі комунального некомерційного підприємства (далі – КНП).

Суть питання.

Однією із переваг комунальних некомерційних підприємств - ЗОЗ є те, що поряд із певною фінансово-господарською самостійністю, вони, як і бюджетні установи, можуть надалі залишатися в статусі неприбуткових, тобто звільняються від сплати податку на прибуток.

Однією з ключових вимог до неприбуткових організацій є заборона розподілу їх доходу (прибутку) серед, зокрема, працівників, окрім оплати їхньої праці та нарахування єдиного соціального внеску. Не буде порушенням встановлених вимог також фінансування видатків на утримання неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Органи державної податкової служби в основу своїх роз'яснень щодо питання, чи може КНП встановлювати ту чи іншу виплату працівникам з огляду на статус неприбуткової організації, керуються Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату України від 13.01.2004 №5 (далі – Інструкція №5), яка містить перелік виплат що відносяться до структури заробітної плати, а також перелік виплат, що до фонду оплати праці не належать. Причому податкові органи здебільшого притримуються позиції, що з оплатою праці можна пов'язувати лише ті виплати, які передбачені Інструкцією №5 (ІПК від 14.07.2021 №2751/ІПК/99-00-21-02-02-06, від 25.05.2023 №1271/ІПК/99-00-21-02-02-06).

Зокрема, до фонду оплати праці як «інші заохочувальні та компенсаційні виплати» належить матеріальна допомога, що має систематичний характер, надана всім або більшості працівників (на оздоровлення, у зв'язку з екологічним станом, крім сум, вказаних у п.3.31.) згідно п.2.3.3. Інструкції №5.

Натомість до фонду заробітної плати не належать, наприклад:

- соціальні допомоги та виплати за рахунок коштів підприємства, установлені колективним договором (працівникам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною, на народження дитини, сім'ям з неповнолітніми дітьми) (п.3.4. Інструкції №5);
- матеріальна допомога разового характеру, що надається підприємством окремим працівникам у зв'язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання (п.3.31. Інструкції №5).

Водночас регулювання оплати праці та інших пов'язаних виплат у медичних КНП відноситься до сфери колективно-договірного регулювання, тобто визначається ними ж на локальному рівні у колективному договорі з врахуванням положень законодавства, а також генеральної, галузевої та територіальної угод.

У колективному договорі передбачаються, зокрема: нормування і оплати праці, встановлення форм, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.); встановлення гарантій, компенсацій, пільг; забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників тощо (ст. 13 КЗпП України). При цьому колективний договір може передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги. Аналогічні норми передбачені також і Законом України «Про колективні договори і угоди».

Відповідно до ст. 9-1 КЗпП України підприємства, установи, організації в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів можуть встановлювати додаткові порівняно з законодавством трудові і соціально-побутові пільги для працівників.

Враховуючи вищенаведене, просимо роз'яснити таке:

1. Чи має право КНП у колективному договорі встановити як складову додаткової заробітної плати певний вид доплати, надбавки чи премії, назва (вид) якої не загадується серед переліку виплат фонду додаткової заробітної плати у розділі 2.2. Інструкції зі статистики заробітної плати №5? Наприклад, чи має право КНП встановити доплату медичним працівникам для досягнення гарантованого рівня, що передбачений постановою КМУ від 13.01.2023 №28?

2. Чи має право КНП у колективному договорі встановити як складову «інших заохочувальних виплат» певний вид виплати, що не передбачений у розділі 2.3 Інструкції зі статистики заробітної плати №5?

3. Чи має право КНП у колективному договорі встановити певний вид одноразової допомоги, що не належить до фонду оплати праці, якщо назва (вид) такої допомоги не згадується у розділі 3 Інструкції зі статистики заробітної плати №5? Наприклад, чи може КНП виплачувати одноразову матеріальну допомогу «для вирішення соціально-побутових питань»?

4. Чи є вичерпним перелік видів матеріальної допомоги, зазначених у п.3.31. Інструкції №5 (у зв'язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення, поховання), з огляду на відсутність посилання на інші можливі види або ж вказівки на те, що вказаний перелік є орієнтовним?

5. Чи підлягає розширювальному тлумаченню п.2.3.3. Інструкції №5 щодо можливості встановлення матеріальної допомоги, що має систематичний характер, інших видів, ніж на оздоровлення та у зв'язку з екологічним станом?

6. Чи є Інструкція зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату України від 13.01.2004 №5, тим нормативно-правовим актом, який регулює питання оплати праці, зокрема встановлює які види виплат працівникам може встановлювати КНП у колективному договорі?

7. Чи відносяться виплати, пов'язані з оплатою праці, включаючи виплати, що не належать до фонду оплати праці згідно Інструкції №5, до витрат на фінансування видатків на утримання неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами?

Відповідь просимо надіслати на електронну адресу: lviv@medprof.org.ua.

З повагою

Голова



Юрій БЛІЙ

Андрій Олійник (032) 2356936



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

(Мінекономіки)

вул. М. Грушевського 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044)200-47-53, факс (044)253-63-71
E-mail: meconomy@me.gov.ua, <http://www.me.gov.ua>, код ЄДРПОУ 37508596

На №

від

Львівська обласна організація
професійної спілки працівників
охорони здоров'я України

viv@medprof.org.ua

Міністерство економіки України розглянуло лист Львівської обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я України від 25.09.2023 № 90/03 та в межах компетенції повідомляє.

Відповідно до статті 2 Закону України “Про оплату праці” (далі – Закон) заробітна плата складається з основної заробітної плати, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов'язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців.

Додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

До інших заохочувальних та компенсаційних виплат належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, виплати в рамках грантів, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми.

Згідно зі статтею 14 Закону договірне регулювання оплати праці працівників підприємств здійснюється на основі системи угод, що укладаються на національному (генеральна угода), галузевому (галузева (міжгалузева) угода), територіальному (територіальна угода) та локальному (колективний договір) рівнях відповідно до законів.

Відповідно до статті 97 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) та статті 15 Закону форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами.



ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД

Підписувач **Бережна Тетяна Василівна**

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A04000000736F000022570100

Дійсний з 19.09.2022 17:21:28 по 19.09.2024 17:21:28

Мінекономіки



4707-05/56183-07 від 18.10.2023 12:01

Відповідно до статті 9¹ КЗпП підприємства, установи, організації в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів можуть встановлювати додаткові порівняно з законодавством трудові і соціально-побутові пільги для працівників.

Основні правові засади розробки, укладення і виконання колективного договору з метою сприяння регулюванню трудових відносин та соціально-економічних інтересів працівників і власників визначаються Законом України “Про колективні договори і угоди”, відповідно до якого колективний договір укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов’язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених ними органів.

Перелік складових структури заробітної плати визначено Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 № 5 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27.01.2004 за № 114/8713 (далі – Інструкція), яка поширюється на всіх юридичних осіб та їх відокремлені підрозділи незалежно від форм власності й організаційно-правових форм господарювання.

Відповідно до пункту 2.2.1. Інструкції до фонду додаткової заробітної плати віднесені інші надбавки та доплати, передбачені чинним законодавством, включаючи доплату до розміру мінімальної заробітної плати.

Звертаємо увагу, що ця Інструкція містить лише основні методологічні положення щодо визначення показників оплати праці у формах державних статистичних спостережень з метою одержання об’єктивної статистичної інформації про розміри та структуру заробітної плати найманих працівників. Інструкція не застосовується для визначення складових фонду оплати праці як бази (об’єкта) для нарахування внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Одночасно повідомляємо, що листи міністерств не є нормативно-правовими актами, вони мають інформаційний характер і не встановлюють правових норм.

Заступник Міністра економіки України

Тетяна БЕРЕЖНА

Василенко Андрій, 200-47-73(4166)